

RATGEBER FÜR MIETERSCHAFT & VERMIETERSCHAFT

Checkliste Wohnungsübergabe

Der geordnete Auszug aus einer Mietwohnung ist im Interesse von Mieterschaft und Vermieterschaft gleichermassen. Diese Checkliste orientiert sich am schweizerischen Mietrecht (Obligationenrecht, OR) und hilft Ihnen, die Wohnungsübergabe rechtssicher und ohne böse Überraschungen abzuwickeln.

Rechtliche Grundlagen

§ Art. 267 OR – Rückgabe der Sache

Die Mieterschaft muss die Wohnung in dem Zustand zurückgeben, der sich aus dem vertragsgemässen Gebrauch ergibt. Normale Abnutzung ist zulässig und darf nicht beanstandet werden – nur übermässige oder unsachgemäss verursachte Schäden gehen zu Lasten der Mieterschaft.

§ Art. 267a OR – Prüfungs- und Mängelrügepflicht

Die Vermieterschaft muss den Zustand der Wohnung bei Rückgabe prüfen und erkennbare Mängel der Mieterschaft sofort mitteilen. Versäumt sie dies, verliert sie grundsätzlich das Recht, diese Mängel später geltend zu machen. Für versteckte Mängel gilt eine kurze Nachfrist.

Vor dem Übergabetermin

- Termin für die Wohnungsübergabe rechtzeitig mit der Verwaltung vereinbaren.
- Wohnung vollständig räumen und gründlich reinigen (inkl. Küche, Bad, Keller/Estrich, Balkon).
- Kleinere, vertragsgemässe Reparaturen (z. B. Dübellöcher schliessen) selbst ausführen.
- Alle Schlüssel zusammensuchen – auch Ersatzschlüssel, Keller- und Briefkastenschlüssel.
- Zählerstände (Strom, Wasser, Wärme) rechtzeitig vor dem Termin notieren.
- Nachsendeauftrag bei der Post einrichten und Adresse ummelden.

Checkliste Raum für Raum

Bereich	Zu prüfen	Status
Wohn-/Schlafzimmer	Böden, Wände, Decken, Fenster, Storen, Heizkörper	☐ i.O. ☐ Mangel
Küche	Geräte, Schränke, Abflussrohre, Armaturen, Dichtungen	☐ i.O. ☐ Mangel
Bad / WC	Sanitäranlagen, Silikonfugen, Lüftung, Fliesen	☐ i.O. ☐ Mangel

Bereich	Zu prüfen	Status
Keller / Estrich	Abteil geräumt, Beleuchtung, Feuchtigkeit	☐ i.O. ☐ Mangel
Balkon / Garten	Bodenbelag, Geländer, Pflanzen entfernt	☐ i.O. ☐ Mangel
Allgemein	Treppenhaus, Waschküche, Autoabstellplatz	☐ i.O. ☐ Mangel

Weitere Angaben im Übergabeprotokoll

Punkt	Detail
Schlüsselübergabe	Anzahl und Art der Schlüssel schriftlich festhalten
Zählerstände	Strom, Wasser, Wärme mit Datum und Unterschrift beider Parteien
Neue Adresse	Für allfällige Nachsendungen und die Rückerstattung der Kautions
Unterschriften	Protokoll von Mieterschaft und Vermieterschaft (oder Verwaltung) unterzeichnen

Normale Abnutzung vs. übermässige Abnutzung

Nicht jede Gebrauchsspur ist ein Mangel. Die folgende Übersicht hilft, vertragsgemässe Abnutzung von entschädigungspflichtigen Schäden zu unterscheiden.

Normal (keine Entschädigung)	Übermässig (entschädigungspflichtig)
✓ Verblasste Farben, leichte Kratzer im Parkett	✗ Brandlöcher, tiefe Kratzer, Wasserschäden
✓ Kleine Dübellöcher von Bildern	✗ Grosse Bohrlöcher, entfernte Trennwände
✓ Abgetretene Teppichfasern nach Jahren	✗ Flecken durch Haustiere oder Rauchen
✓ Vergilbte Silikonfugen durch Alter	✗ Zerbrochene Fliesen, defekte Geräte

Nach der Übergabe

- Das unterzeichnete Übergabeprotokoll sorgfältig aufbewahren.
- Allfällige Mängel, die erst später sichtbar werden, unverzüglich schriftlich melden.
- Rückzahlung des Mietzinsdepots gemäss Art. 257e Abs. 3 OR verlangen, sofern keine berechtigten Ansprüche der Vermieterschaft mehr offen sind.

§ Art. 257e Abs. 3 OR – Rückerstattung der Mietkaution

Erhebt die Vermieterschaft innert eines Jahres nach Rückgabe der Wohnung keinen Anspruch, kann die Mieterschaft die Freigabe der Kautions verlangen.

Haben Sie Fragen zur Wohnungsübergabe oder benötigen Sie Unterstützung bei der Protokollerstellung? Wir sind gerne für Sie da.

Vera Home Immobilien

Hauptstrasse 39, 5070 Frick | Tel. +41 76 336 84 38 | welcome@verahome.ch

Dieses Dokument dient der allgemeinen Information und ersetzt keine Rechtsberatung im Einzelfall. Massgebend sind die aktuellen Bestimmungen des Obligationenrechts (OR) sowie der jeweilige Mietvertrag. Stand: Juli 2026.